



P U T U S A N

Nomor 496 PK/Pid.Sus-LH/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **CHEN FU**;
Tempat Lahir : Fujian;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/10 April 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : China;
Tempat Tinggal : Jalan MT. Haryono Nomor 199, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. HANA FUKU TRADING);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Unaaha karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara *juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe tanggal 24 Mei 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 496 PK/Pid.Sus-LH/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa CHEN FU telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penambangan tanpa perizinan dari Pemerintah Pusat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri CHEN FU berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa:
 - 1 (satu) lembar transfer melalui aplikasi internet banking Bank Mandiri milik PT. HANA FUKU TRADING dengan nomor rekening 165000200 dengan tujuan ke Rekening Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD RIFKI dengan nomor rekening 1520016850139 sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD RIFKI dengan nomor rekening 1520016850139;
 - 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Sewa Menyewa DUM TRUCK antara MUHAMMAD RIFKI IBRAHIM (Direktur CV. Bumi Tunas Mineral) selaku pemilik Dum Truck dan saudara JOHN PUTRA (Direktur PT. Putra Jaya Perkasa) selaku Penyewa;Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit Excavator breker merek SANY warna kuning Model SY215 C Nomor seri: SY021HCB97818;
 - 1 (satu) unit Excavator breker merek SANY warna kuning Model SY215 C Nomor seri: SY021HCB96238;
 - 1 (satu) unit Excavator breker merek SANY warna kuning Model SY215 C Nomor seri: SY021HCB98188;
 - 1 (satu) unit Excavator breker merek SANY warna kuning Model SY215 C Nomor seri: SY021HCB98098;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 496 PK/Pid.Sus-LH/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Dum Truck merek Fuso warna orange dengan nomor mesin 6D16X87171;
- 1 (satu) unit mobil Dum Truck merek Fuso warna orange dengan nomor mesin 6D16S70017;
- 4 (empat) tumpukan Ore Nikel;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Unh tanggal 31 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHEN FU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penambangan tanpa perizinan dari Pemerintah Pusat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar transfer melalui aplikasi internet banking Bank Mandiri milik PT. HANA FUKU TRADING dengan nomor rekening 165000200 dengan tujuan ke Rekening Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD RIFKI dengan nomor rekening 1520016850139 sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD RIFKI dengan nomor rekening 1520016850139;
 - 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Sewa Menyewa DUM TRUCK antara MUHAMMAD RIFKI IBRAHIM (Direktur CV. Bumi Tunas Mineral) selaku pemilik Dum Truck dan saudara JOHN PUTRA (Direktur PT. Putra Jaya Perkasa) selaku Penyewa;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 496 PK/Pid.Sus-LH/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Excavator breker merek SANY warna kuning Model SY215 C Nomor seri: SY021HCB97818;
- 1 (satu) unit Excavator breker merek SANY warna kuning Model SY215 C Nomor seri: SY021HCB96238;
- 1 (satu) unit Excavator breker merek SANY warna kuning Model SY215 C Nomor seri: SY021HCB98188;
- 1 (satu) unit Excavator breker merek SANY warna kuning Model SY215 C Nomor seri: SY021HCB98098;
- 1 (satu) unit mobil Dum Truck merek Fuso warna orange dengan nomor mesin 6D16X87171;
- 1 (satu) unit mobil Dum Truck merek Fuso warna orange dengan nomor mesin 6D16S70017;
- 4 (empat) tumpukan Ore Nikel;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa JOHN PUTRA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 35/Akta Pid. B/LH/2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Unh tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 18 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2023 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 18 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 31 Mei 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 496 PK/Pid.Sus-LH/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat seharusnya dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penambangan;
- Bahwa *judex facti* sudah tepat dan tidak keliru dalam menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penambangan tanpa perizinan dari Pemerintah Pusat" yang dilakukan dengan cara:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 pihak Kepolisian menemukan aktivitas penambangan tanpa izin di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara dan berdasarkan hasil *plotting* dan *Overlay* dengan Peta Sebaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Sulawesi Tenggara per tanggal 19 Agustus 2022 yang ada di aplikasi Minerba One Map Indonesia, bahwa titik koordinat tempat ditemukan aktivitas penambangan tanpa izin tersebut berada di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Aneka Tambang, Tbk berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010 dengan luas wilayah izin usaha pertambangan 16.920 (enam belas ribu sembilan ratus dua puluh) hektar;
- Bahwa Saksi John Putra yang merupakan Direktur PT. Putra Jaya Perkasa menyuruh Saksi Muddin sebagai Kepala Produksi datang ke lokasi tambang pada tanggal 19 Oktober 2022 di Desa Marombo Pantai, yang mana sebelumnya Saksi Muddin pernah datang ke tempat tersebut

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 496 PK/Pid.Sus-LH/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada bulan Mei 2022 selama 2 (dua) bulan, namun dipindahkan ke Mandiodo karena tidak ada hasil dan saat itu sudah dilakukan penggalian;
- Bahwa kemudian Saksi Muddin menyuruh operator ekskavator mengupas lapisan atas tanah, menggali dan mengeluarkan tanah yang mengandung nikel, lalu di *hauling* menggunakan *dump truck* menuju ke *stockpile* dan sejak *hauling* hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sampai pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 jumlah produksi biji nikel yang telah dihasilkan sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) MT;
 - Bahwa aktivitas penambangan dilakukan menggunakan 1 (satu) unit alat breker merek Sany warna kuning, 3 (tiga) unit alat ekskavator merek Sany warna kuning dan 2 (dua) unit mobil *dump truck* merek Fuso warna orange;
 - Bahwa mobil *dump truck* disewa oleh PT. Putra Jaya Perkasa melalui Saksi Muddin yang menghubungi Saksi Muhammad Rifki selaku Direktur CV. Bumi Tunas Mineral;
 - Bahwa Terpidana yang melakukan pembayaran penyewaan *dump truck* tersebut melalui transfer atas nama PT. Hana Fuku Trading kepada Saksi Muhammad Rifki sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa PT. Putra Jaya Perkasa melakukan aktivitas penambangan di Desa Morombo yang merupakan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Aneka Tambang, Tbk. tersebut tidak memiliki kontrak kerjasama dengan PT. Aneka Tambang, Tbk. selaku pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan PT. Putra Jaya Perkasa tidak memiliki izin penambangan biji nikel di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terpidana dipersalahkan atas perbuatannya turut serta melakukan penambangan dengan membiayai sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk sewa mobil *dump truck* yang digunakan untuk aktivitas penambangan yang tidak memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) maupun kerjasama atau kontrak dengan PT. Aneka Tambang, Tbk. dan juga Terpidana membiayai aktivitas penambangan tersebut tentu dengan mengharapkan memperoleh keuntungan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 496 PK/Pid.Sus-LH/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut sudah tepat menerapkan ketentuan Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan dari diri Terpidana dan pidana yang dijatuhkan *judex facti* dirasa sudah memenuhi rasa keadilan apabila dihubungkan dengan berat ringannya kesalahan Terpidana;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **CHEN FU** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 496 PK/Pid.Sus-LH/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **24 April 2024** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terpidana**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

ttd./

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 496 PK/Pid.Sus-LH/2024